# Checkliste Eigenwerber

für künstlersozialabgabepflichtige Entgelte nach § 25 KSVG

KÜNSTLER SOZIALKASSE

| Thema | Sachverhalt | Abgabe-pflicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| **Künstler/Publizisten** | hauptberuflich tätig | ja | |
| | nebenberuflich tätig | ja | z. B. Schüler, Rentner, Beamte |
| | nicht über die KSK versichert | ja | gem. § 25 Abs. 1 S. 1 KSVG |
| | im Ausland lebend oder tätig | ja | wenn die Möglichkeit der Nutzung der Leistung/des Werkes im Inland nicht ausgeschlossen ist<br>BSG-Urteil v. 18.09.08, B 3 KS 4/07 R |
| **Rechtsformen** | Einzelunternehmen | ja | |
| | Personengesellschaften<br>z. B. GbR, Partnergesellschaft | ja | |
| | Personenhandelsgesellschaften<br>z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG | nein | BSG-Urteil v. 12.08.10, B3 KS 2/09 R<br>BSG-Urteil v. 16.07.14, B3 KS 3/13 R |
| | juristische Personen<br>z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt),<br>AG, e. V., Körperschaften | nein | |
| **Honorarformen** | Entgelte, Gagen, Honorare etc. | ja | |
| | Sachleistungen | ja | z. B. geldwerter Vorteil |
| | Pauschalhonorare | ja | |
| | Ausfallhonorare | ja | wenn eine Leistung erbracht, jedoch nicht genutzt wurde |
| | Stipendien | nein | abgabepflichtig nur, wenn eine Verpflichtung zur Gegenleistung besteht |
| | Zahlungen an Erben | nein/ja | abgabepflichtig nur, wenn die konkrete Forderung, die der Zahlung zugrunde liegt, noch zu Lebzeiten des Künstlers/der Künstlerin entstanden ist |
| | Übungsleiterpauschale n. § 3 Nr. 26 EStG | nein | gem. § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 KSVG |
| | Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG | ja/nein | bis einschließlich 2024 abgabepflichtig / ab 2025 abgabefrei gem. § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 KSVG |
| | steuerfreie Aufwandsentschädigungen | nein | gem. § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 KSVG |
| | Zahlungen an Verwertungsgesellschaften | nein | z. B. GEMA, VG Wort, VG Media<br>§ 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 KSVG |
| | Tantieme | ja | |
| | Lizenzen | ja | |
| | Urheberrechtsvergütung | ja | |
| | Wiederholungshonorar | ja | |
| | Buy-Out (Nutzungsrechte) | ja | |
| | "Ausländersteuer" | ja | gem. § 50a EStG |
| **Nebenkosten Nebenleistungen** | Nebenkosten: z.B. Material-, Transport- und Telefonkosten, alle Kosten für Assistenten<br><br>Nebenleistungen: z. B. (Musik- oder Licht-) Anlagen zur Durchführung einer Veranstaltung | ja | gem. § 25 Abs. 2 S. 1 KSVG, sofern sie dem Künstler vergütet werden |
| **Ausnahmen:** | Umsatzsteuer | nein | soweit gesondert ausgewiesen |
| | Reisekosten gem. § 3 Nr. 16 EStG | nein | gem. § 1 Nr. 1 KSV-Entgeltverordnung |
| | o Fahrtkosten | nein | wenn es sich um gesondert ausgewiesene Fahrtkosten pro Kilometer im Rahmen der steuerlichen Grenzen handelt (max. 30 Cent) |
| | o Verpflegungsmehraufwendungen | nein | |
| | o Übernachtungskosten | nein | bei nachgewiesenen Aufwendungen |
| | Druckkosten | nein | allerdings nur, wenn sie gesondert ausgewiesen sind |
| | Bewirtungskosten | nein | gem. § 1 Nr. 2 KSV-Entgeltverordnung |



**Herausgeber:** Künstlersozialkasse • Teil des Verbundsystems der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See • 26380 Wilhelmshaven • Telefon: 04421 7543 5900 • www.kuenstlersozialkasse.de

# Checkliste Eigenwerber

für künstlersozialabgabepflichtige Entgelte nach § 25 KSVG

| Thema | Sachverhalt | Abgabe-pflicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| **Häufigkeit** | z.B. Flyer, Kataloge, Webdesign | ja/nein | Abgabepflicht besteht, wenn die Summe der Entgelte für künstlerische/publizistische Leistungen zum Zwecke der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit aus den in einem Kalenderjahr erteilten Aufträgen 450 € (in 2025: 700 €, ab 2026: 1.000 €) überschreitet.<br>**Hinweis:**<br>Diese Bagatellgrenze gilt **nicht** für die sog. typischen Verwerter nach § 24 Abs. 1 Nr. 1-9 KSVG. |
| **Besondere Sachverhalte** | Web-Design | ja | Web-Design ist eine künstlerische Tätigkeit, wenn Bildschirmseiten für das Internet unter ästhetischen und funktionalen Gesichtspunkten mitgestaltet und programmiert werden. Hierbei ist es unerheblich, dass neben grafischen auch technische Elemente in der Dienstleistung enthalten sind. Sofern die technische Umsetzung durch den gleichen Dienstleister erfolgt, der auch die Verantwortung für die Gestaltung hat, ist das Entgelt insgesamt zur Abgabe heranzuziehen.<br>BSG-Urteil v. 07.07.2005, B 3 KR 29/04 R<br>BSG-Urteil v. 07.07.2005, B 3 KR 37/04 R |
| | Web-Administration | nein | Beschränkt sich die Tätigkeit lediglich auf die technische Einrichtung und Pflege der Internetseite im Hinblick auf Funktionalität, Aktualität, Sicherung gegen Viren, Nutzerfreundlichkeit o.ä., liegt keine abgabepflichtige Tätigkeit vor. |
| | Anzeigenschaltung | nein | |
| | Branchen- und Telefonbucheinträge | nein | |
| | Suchmaschinenoptimierung | nein | |
| | Mitarbeiterzeitungen | ja | Künstlerische/publizistische Leistungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung von Mitarbeiterzeitungen erbracht werden, unterliegen der Abgabepflicht, weil diese Zeitungen als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit zu werten sind; zumindest dann, wenn die Mitarbeiter die Zeitung mit nach Hause nehmen dürfen oder eine Veröffentlichung auf andere Art erfolgt.<br><br>BSG-Urteil v. 18.09.2018, B 3 KS 1/08 R |
| | Layout- und Designleistungen (z.B. Flyer, Kataloge, Visitenkarten, Anzeigen) | ja | BSG-Urteil v. 12.11.2003, B 3 KR 8/03 R |
| | Coaching/Team-Building o.ä. | nein | Hierbei handelt es sich nicht um künstlerische oder publizistische Leistungen. Dies gilt auch dann, wenn in der Rechnung der Begriff „Moderator“ im Zusammenhang mit derartigen Dienstleistungen verwendet wird. |
| | Marktforschung | nein | |
| | Werbefotografie | ja | Abgabepflicht besteht -unabhängig von der jeweiligen Gestaltungshöhe- immer, wenn die Fotos zum Zwecke der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden.<br><br>BSG-Urteil v. 12.11.2003, B3 KR 10/03 R<br>BSG-Urteil v. 04.03.2004, B3 KR 15/03 R |
| | Promotion | nein | |

# Checkliste Eigenwerber

für künstlersozialabgabepflichtige Entgelte nach § 25 KSVG

| Thema | Sachverhalt | Abgabe-pflicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| **Besondere Sachverhalte** | Fahrzeugbeschriftungen | nein | |
| | Werbeschilder/Leuchtreklame | nein | |
| | Spenden/Förderungen für kulturelle Einrichtungen | nein | Zumindest solange damit keine konkrete künstlerische oder publizistische Gegenleistung verbunden ist. |
| | Telefonakquise/Vertriebstätigkeit | nein | |
| | Messekosten<br>(Standmiete, Messebau, Hostessen…) | nein | |
| | Betriebs- und Weihnachtsfeiern | nein | Diese Veranstaltungen stellen in der Regel keine öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen dar, sofern sich der Teilnehmerkreis auf die Belegschaft (und ggf. deren Familienangehörige) beschränkt. Folglich unterliegen Entgelte im Rahmen solcher Veranstaltungen auch nicht der Abgabepflicht, selbst wenn sie für künstlerische Leistungen gezahlt werden (z.B. Musiker, Zauberer…), weil es sich hier nicht um Maßnahmen der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit handelt. |
| | Vortrags- und Referententätigkeiten | ja/nein | Vorträge sind dann als publizistische Tätigkeiten und abgabepflichtig zu beurteilen, wenn sie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden (z.B. im Rahmen von Veranstaltungen mit Geschäftspartnern/Kunden etc.).<br><br>Abzugrenzen hiervon sind jedoch Dozenten- oder Referententätigkeiten bei Veranstaltungen, die in erster Linie der Vermittlung von Wissen im Sinne einer Lehrveranstaltung dienen. Hier liegt keine abgabepflichtige Tätigkeit vor.<br><br>BSG-Urteil v. 24.06.1998, 3 KR 10/97 R |
| | Tag der offenen Tür | ja | Hierbei handelt es sich um eine klassische Maßnahme der Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit, sodass die in diesem Zusammenhang gezahlten Entgelte für künstlerische/publizistische Leistungen auch der Abgabepflicht unterliegen. |
| | Presse- und Werbetexte | ja | |
| | Social Media Redaktion | ja | Abgabepflicht für publizistische Leistungen besteht hier, wenn durch die Redakteure eigene Stellungnahmen, Ankündigungstexte, Pressemitteilungen, Newsletter o.ä. verfasst werden. |
| | Influencer | ja | Abgabepflicht besteht, wenn ein Influencer mit selbst erstellten Werbefotos, Werbevideos, Werbetexten oder ähnlichen Werken in sozialen Medien für ein Unternehmen und dessen Produkte wirbt. |
| | Lizenzen (z.B. für Bilder, Grafiken etc.) von inländischen Agenturen | nein | Abgabepflicht besteht nur dann, wenn direkt zum Künstler ein vertragliches Verhältnis besteht (z.B. Buy-out). Der Ankauf eines Bildes von einer inländischen Agentur, die eigengeschäftlich handelt, führt nicht zur Abgabepflicht. |

# Checkliste Eigenwerber

für künstlersozialabgabepflichtige Entgelte nach § 25 KSVG

| Thema | Sachverhalt | Abgabe-pflicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| **Besondere Sachverhalte** | Lizenzen (z.B. für Bilder, Grafiken etc.) von ausländischen Agenturen | ja/nein | Grundsätzlich gelten die gleichen Ausführungen wie zu dem Punkt „Lizenzen (z.B. für Bilder, Grafiken etc.) von inländischen Agenturen“ mit dem Ergebnis, dass keine Abgabepflicht besteht.<br>**Aber:** Sofern die ausländische Agentur das Bild von einem Künstler erworben hat, der zum Zeitpunkt der Erstellung des Werkes seinen Wohnsitz in Deutschland hatte, dieser Ankauf nicht mehr als zwei Jahre zurückliegt und für dieses Werk nicht bereits KSA entrichtet worden ist, muss die ankaufende inländische Werbeagentur für den Betrag, den der Künstler erhalten hat, die Abgabe entrichten (§ 25 Abs. 4 KSVG). |